ইকুইটি আইন (Equity)

ইকুইটি বা ন্যায়পরতা কাকে বলে

সাধারণ আইনে যে সকল প্রতিকার ছিলো না, সেই সকল ক্ষেত্রে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চ্যান্সেলরগণ যে সিদ্ধান্ত প্রদান করতেন তাকে ইকুইটি বা ন্যায়পরতা বলে।

ইংলিশ আইন ব্যবস্থায় ইহার বিকাশের বিবরণ দাও

(১) উৎসগত
(২) সকল সমস্যা সমাধানে অক্ষম
(৩) অপর্যাপ্ত আইন
(৪) অনমনীয় আইন
(৫) অনেক ক্ষেত্রে নিরবতা
(৬) এখতিয়ারের অপর্যাপ্ততা
(৭) ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টি
(৮) সাক্ষ্য প্রমাণ হাজীর করতে অক্ষম
(৯) জটিলতার ক্ষেত্রে অসহায়ত্ব

ন্যায়পরতার অধিকাংশ মূলনীতিই বাংলাদেশের বিধিবদ্ধ আইনে সন্নিবেশিত হয়েছে

(১) সম্পত্তি হস্তান্তর আইন
(২) দেওয়ানি কার্যবিধি
(৩) ফৌজদারি কার্যবিধি
(৪) চুক্তি আইন
(৫) ট্রাষ্ট আইন
(৬) সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন
(৭) বিভিন্ন আদালতের সিদ্ধান্ত
(৮) সংবিধান

আমাদের আইন ব্যবস্থায় ইকুইটির প্রয়োগের সমর্থনযোগ্যতা

ইকুইটি কি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আইন

ইকুইটি কোন অন্যায়কে প্রতিকার বিহীন যেতে দেবে না অথবা প্রতিকার বিহীন কোন অন্যায়কে সহ্য করে না

কমন ল' বা সাধারণ আইন জনগণের সকল অধিকার সংরক্ষণ করতে সক্ষম ছিলো না। অর্থাৎ অনেক ক্ষেত্রেই সাধারণ আইনের সীমাবদ্ধতার কারণে জনগণের অধিকার সংরক্ষণ সম্ভবপর ছিলো না। কিন্তু এ সকল অধিকার সংরক্ষণ করা জরুরী ছিলো। আইন দ্বারা কোন প্রতিকার সম্ভব নয় বলে তা ফেলে রাখা যায় না। জনগণকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যায় না। এক্ষেত্রে ইকুইটি আদালতের ক্ষমতা ছিলো অনেক। এ আদালত যে কোন অন্যায়ের প্রতিকার প্রদান করতো। বিজ্ঞ চ্যান্সেলরগণ কোন বিচারের ক্ষেত্রে যদি মনে করতেন যে বিচারযোগ্য বিষয় আছে কিন্তু সাধারণ আইনে কোন প্রতিকার নেই, তাহলে তাঁরা তাদের মেধা, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, সুবিবেচনা ইত্যাদির মাধ্যমে অন্যায়ের প্রতিকার প্রদান করতেন। এভাবে তারা ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করতেন।

ন্যায়পরতা বাহ্যিক আকৃতি বা আচরণ অপেক্ষা মূল উদ্দেশ্যকেই বেশি প্রাধান্য দেয়

কোন মামলা বা মোকদ্দমায় সাক্ষ্য হিসেবে যেমন মৌখিক সাক্ষ্য দেয়া হয়, তেমনি লিখিত দলিলও উপস্থাপন করা হয়। প্রত্যেক লিখিত বিষয়ের একটি অন্তর্নিহিত অর্থ থাকে। ইকুইটি আদালত সেই অন্তর্নিহিত বিষয়ের প্রতি বেশী গুরুত্ব প্রদান করে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় লিখিত দলিলের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত প্রদান করতে হয়। এক্ষেত্রে ইকুইটি আদালত লিখিত বিষয়ের অন্তর্নিহিত অর্থ খুঁজে বের করে এবং সেই ভাবে সিদ্ধান্ত প্রদান করে।